

ACORDO COMERCIAL 2007



SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor : BEBIDAS FRUKI AS.

CNPJ : 87.315.099/0001-07

INSC : 072/0013976

Endereço : BR 386 - KM346

Cidade : LAJEADO

UF : RS

CEP : 95900000

DDD/Fone : (51) 3748-1500

Fax :

E-mail : plinio@fruki.ind.br

Telefone (Escritório):

Telefone (Gerente):

Telefone (Vendedor):

2. Linha (s) Inclusa (s)

Cód. Descrição :

Obs.: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deveser realizado um acordo para cada linha.

3. Condições de Pagamento

Prazo de Pagamento: 35 Dias.

Forma de Pagamento : BOLETO BANCÁRIO

Frete : CIF (X)

Incidência : TOTAL DA NOTA FISCAL

4. Acordos Comerciais

Bônus referente as compras: **(5)% Percentual**

Cobrança : MENSAL

Forma de Pagamento :

(x)Desconto Boleto Bancário. () Bonificação em produto () Depósito Conta Corrente.

Atualização da Tabela de Preços pré aviso 15 dia (s).

Observações :

1. Pagamentos em produto, deveser com Nota fiscal especifica de bonificação, relatando a que se refere este pagamento.
2. A nota fiscal deve refletir as condições estabelecidas no pedido de compra e neste acordo comercial.

5. Política de Devolução e Troca de Mercadorias

Opção 1 : () DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL

Opção 2 : (x) TROCA FISICA DE PRODUTO

Observação :

Quando a reposição for através de Nota Fiscal de devolução de produto, o fornecedor automaticamente autoriza o desconto em duplicatas a pagar.

6. Contratação de Promotores

Numero de promotores : 01

7. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

8. Saldos de Débitos

Caso a contratada tiver débitos ou saldo de débitos junto a contratante o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar, a contratada que deveser providenciar a autorização junto a rede bancaria, ou ainda efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

BEBIDAS FRUKI S/A

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 – centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, denominada COMPRADORA e, BEBIDAS FRUKI SA pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 87.315.099/0001-07, com sede na cidade de LAJEADO, UF : RS, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO :

1.1 – A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições alencadas no ANEXO 1.

2. DO PRAZO :

2.1 – Ao termino da vigência do presente ACORDO COMERCIAL será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renuncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO :

3.1 – As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, inclusive sem rubricada pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

3.2 – É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 – Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a COMPRADORA para rua General Canabarro nº 2903 em Uruguiana – RS CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

4. CLAUSULAS GERAIS :

4.1 – A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitido , passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 – O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1 bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado a COMPRADORA rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 – Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido.

4.3 – Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados á terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairão sobre o FORNECEDOR.

4.4 – O FORNECEDOR se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

4.5 – Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR á COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 – O FORNECEDOR concorda em resguardar a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade a que deu causa, sobre qualquer reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais, e outras despesas, mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultante de dano pessoal a propriedade ou a quaisquer perdas e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito, real ou alegado, de tal mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental.

4.7 – É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias á COMPRADORA no seu local de destino.

VALIDADE : De 17/09/2007 até 16/09/2008.

Uruguiana, 17 de setembro de 2007.

BEBIDAS FRUKI S/A

FORNECEDORA

Lauro Bergesch

Cargo : Diretor Comercial

CPF : 005.132.700/78

Carimbo da Empresa

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
CNPJ: 00.610.350/0003-31

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Ismael Ali Muhd Baklizi
Gerente de Compras

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador : BATISTA

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor : BEBIDAS FRUKI S/A

CNPJ : 87.315.099/0001-07

INSC : 072/001.3976

Endereço : BR 386, KM 346 – ROD. PRESIDENTE KENNEDY

Cidade : LAJEADO

UF : RIO GRANDE DO SUL

CEP: 95.900-000

DDD/Fone : (51) 3748.1500

E-mail: info@fruki.ind.br

Telefone (Escritório): 53-3241.2335

Telefone (Gerente): 55-9166.6573

Telefone (Vendedor): 55-9158.4660

2. Linha (s) Inclusa (s)

Cód. Descrição :

Obs.: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deveser realizado um acordo para cada linha.

3. Condições de Pagamento

Tipo de Prazo :

Forma de Pagamento : BOLETO BANCÁRIO

Prazo em dias : 35 dias

Incidência : TOTAL DA NOTA FISCAL

4. Condições da Nota Fiscal

Destaca desconto na NF : () sim (X) não

Frete : CIF (X) Frete : FOB ()

Atualização da Tabela de Preços Pré aviso _15_ dia (s).

Observações :

1. A nota fiscal deve refletir as condições estabelecidas no pedido de compra e neste acordo comercial.
2. O fornecedor deveser diferenciara suas tabelas refletindo plenamente as diferenças de alíquotas de ICMS as diversas regiões do país.

5. Acordos Comerciais

Tipo : FIDELIDADE (5)% Centralização : (/) % Trocas.....: (/) %

Distribuição.....: (/) %

Crescimento : (/) %

Forma de Pagamento : DESCONTO NA DUPLICATA .

6. Política de Devolução e Troca de Mercadorias

Opção 1 : (/) DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL

Opção 2 : (X) TROCA FISICA DE PRODUTO

7. Contratação de Promotores

LOJAS : O fornecedor disponibilizará o trabalho de promotores nas lojas

8 . Degustadoras

LOJA : Será negociado com o vendedor, as data e ações especiais

9. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

10. Saldos de Débitos

Caso a contratada tiver débitos ou saldo de débitos junto a contratante o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar, a contratada que deveser providenciar a autorização junto a rede bancaria, ou ainda efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.



11. Participação Cooperativa em Eventos Especiais

Meio de Recebimento:

() – Verba

(X) – Bonificação

() – Desconto no Pagamento de Duplicata

Tipo de Evento :

Evento de Aniversário.....: R\$ 0,00

Inauguração de loja.....: R\$ 0,00

Reinauguração de loja.....: R\$ 0,00

Anúncios: R\$ 0,00

Encartes.....: R\$ 0,00

Incentivo de Vendas: R\$ 0,00

Especiais de Época: R\$ 0,00

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 – centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, denominada COMPRADORA e, BEBIDAS FRUKI S/A pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 87.315.099/0001-07, com sede na cidade de LAJEADO, UF: RIO GRANDE DO SUL, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO :

1.1 – A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições alencadas no ANEXO 1.

2. DO PRAZO :

2.1 – Ao termino da vigência do presente ACORDO COMERCIAL será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renúncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO :

3.1 – As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, inclusive sem rubricada pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

3.2 – É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 – Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a COMPRADORA para rua General Canabarro nº 2903 em Uruguaiana – RS CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

3.4 – Nos casos de pagamento em carteira, todos os problemas de informações cadastrais fornecidas erroneamente pelo FORNECEDOR serão de sua inteira responsabilidade.

3.5 – A COMPRADORA fica desde já autorizada pelo FORNECEDOR a proceder o desconto no pagamento de seus créditos de qualquer importância faturada a maior do que aquela constante no ANEXO 1.

4. CLAUSULAS GERAIS :

4.1 – A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitido, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 – O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1 bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado a COMPRADORA rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 – Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido. A correção será feita com base no mesmo índice que o fornecedor aplica na cobrança de seus créditos em atraso.

4.3 – Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados á terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairão sobre o FORNECEDOR.

4.4 – O FORNECEDOR se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

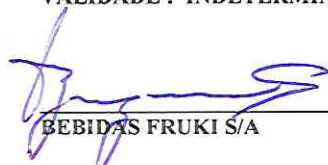
4.5 – Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR á COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 – O FORNECEDOR concorda em resguardar a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade a que deu causa, sobre qualquer reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais, e outras despesas, mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultante de dano pessoal a propriedade ou a quaisquer perdas e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito, real ou alegado, de tal mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental.

4.7 – É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias á COMPRADORA no seu local de destino.

VALIDADE : INDETERMINADO

Uruguaiana, 18 de dezembro de 2006.


BEBIDAS FRUKI S/A

Cargo : LAURO BERGESCH

CPF : 005.132.700-78

Código da Empresa

87315099/0001-07

BEBIDAS FRUKI S/A.

Rodovia BR 282, s/nº - Km 303
Princípio Distrito - CEP 97510-220

LAJEADO - RS


SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Ismael Ali Muhd Baklizi

00 610.350/0003-31

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.

Rua - Gal. Canabarro, 2902

CEP: 97510-220

Uruguaiana - RS